

ACCION DE TUTELA Modelo General

Señor:

Juez.....
E. S. D.

....., mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma ,obrando en causa propia, por medio del presente escrito ante usted, con todo respeto presento acción de tutela contra....., para que, bajo el amparo del Art. 86 de la C.N., se sirva hacer en sentencia de mérito, las siguientes:

DECLARACIONES

1. Que se suspendan los actos perturbadores de mi derecho de....., que está siendo desconocido (o se encuentra amenazado o en peligro) de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día..... (Fecha) la empresa..... (determinar la persona o entidad que viola el derecho) realizó la siguiente actuación..... (determinar la conducta, actividad, decisión, omisión, etc.)

SEGUNDO: ...

TERCERO: ...

CUARTO: Bajo la gravedad del juramento manifestó que no he formulado acción de tutela por los hechos antes relatados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos (Normas Violadas):

-Artículo.....de la Constitución Política de Colombia.

2- Procesales:

Artículo 86 de la C.N. reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes

3- Jurisprudenciales:

JURAMENTO

En cumplimiento al Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado ninguna otra tutela por los mismos hechos.

PRUEBAS

Solicito al señor juez se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio a las siguientes:

I. TESTIMONIALES

Sírvase señor Juez, citar a los señores... y... mayores y vecinos de...-, para que bajo la gravedad del juramento declaren sobre los hechos de la presente acción de tutela.

NOTIFICACIONES

El suscrito puede ser notificado en la secretaria de su despacho o en.....de esta ciudad.

Del señor juez,

Atentamente

CC. No... expedida en....